



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2026, de la Delegación Territorial de León, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental del proyecto de apertura de labores de extracción de áridos, en el término municipal de Villaornate y Castro (León), denominado «Villaornate» n.º 777, promovido por «Graveras Valencia, S.A.». Expte.: I.A. 046/2025-24 - EIAO/2025/LE/010.

El titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en el Grupo 2. Industria extractiva, del Anexo I de la citada Ley, en concreto en el apartado a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria, al encontrarse en la circunstancia 4ª. «Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica actual: Fluvial, fluvio-glacial, litoral o eólica. Aquellos otros depósitos y turberas que por su contenido en flora fósil puedan tener interés científico para la reconstrucción palinológica y paleoclimática. Extracción de turba, cuando la superficie del terreno de extracción supere las 150 ha» y circunstancia 7ª. «Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente». «En todos los apartados de este grupo se incluyen las estructuras e instalaciones (incluidas las de residuos mineros) necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte de mineral, así como para la gestión de los residuos mineros y restauración del espacio afectado por la actividad minera».

La competencia para formular la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental corresponde por delegación al titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden MAV/771/2024, de 28 de julio, por la que se delegan competencias en materia de evaluación de impacto ambiental en los titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, al tratarse de un proyecto en el comprendido en el apartado primero, párrafo a) de la mencionada Orden.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de apertura de labores de extracción de áridos, en el término municipal de Villaornate y Castro, denominado «Villaornate», n.º 777, promovido por Graveras Valencia, S.A., que figura en el Anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta Declaración de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

León, 2 de septiembre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO DIEGO PINEDO

ANEXO QUE SE CITA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE APERTURA DE LABORES DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAORNATE Y CASTRO, DENOMINADO «VILLAORNATE», N.º 777, PROMOVIDO POR GRAVERAS VALENCIA, S.A. N.º EXPTE.: I.A. 046/2025-24 - EIAO/2025/LE/010.

El titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, en relación con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en el Grupo 2. Industria extractiva, del Anexo I de la citada Ley, en concreto en el apartado a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria, al encontrarse en la circunstancia 4ª. «Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica actual: Fluvial, fluvio-glacial, litoral o eólica. Aquellos otros depósitos y turberas que por su contenido en flora fósil puedan tener interés científico para la reconstrucción palinológica y paleoclimática. Extracción de turba, cuando la superficie del terreno de extracción supere las 150 ha» y circunstancia 7ª. «Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente». «En todos los apartados de este grupo se incluyen las estructuras e instalaciones (incluidas las de residuos mineros) necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte de mineral, así como para la gestión de los residuos mineros y restauración del espacio afectado por la actividad minera».

La competencia para formular la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental corresponde por delegación al titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden MAV/771/2024, de 28 de julio, por la que se delegan competencias en materia de evaluación de impacto ambiental en los titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, al tratarse de un proyecto en el comprendido en el apartado primero, párrafo a) de la mencionada Orden.

El expediente se ha tramitado según lo establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La actividad proyectada consiste en la extracción de gravas y arenas de distinto calibre a utilizar como áridos para la preparación de hormigones de cemento o bituminosos para firmes de carreteras.

La parcela afectada por la extracción corresponde al número 5145 del polígono 930 del término municipal de Villaornate y Castro, la cual es propiedad del citado Ayuntamiento. Está situada en el paraje denominado «La Isla» en la margen izquierda del río Esla, y posee una superficie de 21,195 hectáreas.

La ribera del Esla a su paso por la localidad de Villaornate y Castro ha sido incluida en el ZEC ES4130079 «Riberas del Esla y afluentes» según Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se regula la planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León. Por ello, se ha excluido de la parcela objeto de estudio tanto la superficie correspondiente al LIC como la totalidad de la zona de policía del río Esla, además de la superficie correspondiente al monte de utilidad pública: MUP N.º 958 «Riberas del río Esla». Por ello, la superficie objeto de aprovechamiento se reduce a 5,87 hectáreas.

Se llevará a cabo el sistema de explotación denominado «a cielo abierto», con una altura máxima de banco de trabajo de 1,5 metros, por lo que no será necesaria la formación de bancos y bermas, utilizando toda la superficie de la finca como plataforma de trabajo. Se llevarán a cabo las siguientes operaciones: desmonte del terreno, mediante el cual se eliminarán los materiales que recubren a las gravas aprovechables objeto de explotación; labores de extracción; carga del material extraído y transporte del mismo hasta la planta de tratamiento y clasificación, que dista varios kilómetros, y que está fuera de los límites del Derecho Minero objeto de estudio. La maquinaria que se utilizará serán retroexcavadoras, pala cargadora frontal y camiones bañera, según la operación a realizar.

No se originarán rechazos de materiales ni escombreras, y, al no efectuarse ningún lavado y/o tratamiento de los materiales extraídos, no serán necesarias balsas de lodos dentro del perímetro de la Autorización de explotación.

Se estima un volumen total a extraer de 73.162 metros cúbicos, con una duración de la explotación de 2 años.

La documentación aportada por el promotor para su estudio y evaluación es la siguiente:

- Proyecto modificado de apertura de labores de extracción de áridos, en el término municipal de Villaornate y Castro, denominada «Villaornate» N.º 777, promovido por Graveras Valencia, S.A., de octubre de 2024.
- Estudio de impacto ambiental del Proyecto de apertura de labores de acondicionamiento de finca con aprovechamiento de áridos sobrantes «Villaornate» N.º 777, en el término municipal de Villaornate y Castro, de octubre de 2024.
- Plan de restauración del Proyecto de apertura de labores de acondicionamiento de finca con aprovechamiento de áridos sobrantes «Villaornate» N.º 777, en el término municipal de Villaornate y Castro, de marzo de 2023.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

En el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor se realiza una descripción del proyecto y sus acciones, y se identifican los impactos generados. Asimismo, se plantean una serie de medidas correctoras y protectoras.

El proyecto no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000. Sin embargo, cabe indicar que se localiza muy próximo, entre 80 y 120 metros, de la ZEC-ES4130079 «Riberas del río Esla y afluentes». La actividad extractiva es colindante con el MUP N.º 958 «Riberas del río Esla».

Una vez evaluados los impactos, se establece que la explotación origina, en su fase de obras, impactos moderados en las aguas subterráneas por riesgos de contaminación física y química, en los suelos por riesgo de erosión y en la fauna por perturbaciones, e impactos compatibles en la atmósfera por emisiones de ruido, sobre las aguas por riesgo de contaminación física y química de las aguas superficiales, en la cubierta vegetal por eliminación de la vegetación y sobre el paisaje por incidencia en la calidad paisajística. En el caso de la fase de plantación de la chopera, se corrigen parámetros de impacto negativo tales como aumento de erosionabilidad, eliminación de cubierta vegetal, perturbaciones a las especies faunísticas e incidencia visual. También se producen en la citada fase dos importantes impactos positivos: el que se genera en la economía de estos pueblos por el aprovechamiento forestal de los chopos y el de los áridos como material sobrante y el que se produce a nivel global en la lucha contra el cambio climático ya que estas choperas son un de las plantaciones con mayor capacidad de captura de carbono, siendo el árbol que más cantidad de CO₂ captura.

Entre las medidas protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental, se encuentran las siguientes:

- Las pistas de transporte y las zonas de acarreo de las palas se humedecerán periódicamente con una cisterna de riego, cuando en las épocas secas se haga transporte continuado de materiales.
- El acopio de la tierra vegetal se realizará el inicio de cualquier movimiento de tierras, y permanecerá apilado como mucho durante un periodo de un año ya que la explotación se ha planificado de tal manera que a medida que se vaya explotando se recuperen los terrenos para su plantación. Los apiles se realizarán, como suele hacerse en explotaciones de este tipo, en la periferia de las parcelas a extraer, en montones no más altos de 3 metros, para que se evite la compactación. Se dispondrán zanjas al pie superior para eliminar el arrastre y descalce de las mismas por el agua de lluvia.
- Para lograr una mayor seguridad, y cumplir con la legislación vigente, la zona de explotación será vallada en la zona colindante con los caminos y otras fincas.

El Programa de Vigilancia Ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras especificadas en el estudio de impacto ambiental y en el proyecto de restauración. De esta manera se impiden modificaciones drásticas en el plan de explotación minera que pudieran dar lugar a efectos ambientales adversos y distintos de los previstos. El programa también sirve para verificar las previsiones adoptadas, así como fuente de experiencia en el diseño de actividades mineras futuras.

PLAN DE RESTAURACIÓN

Las labores de restauración topográfica, es decir de allanamiento una vez extraídos los áridos y rebajado el nivel del terreno se llevarán a cabo simultáneamente con las de extracción de áridos. El relieve será semejante al existente, es decir llano y escalonado, solo que rebajado altitudinalmente alrededor de 1 metro.

Los taludes de borde de la plantación se han planificado con ángulo de talud H/V = 3/2, algo más tendidos que los que existen en los distintos escalonamientos actuales y totalmente asimilables por el entorno.

Una vez preparado el terreno y dejada la superficie plana se abonará con abono mineral la razón de 1000 kg por Ha 15/15/15 y 300 kg por ha de N de absorción lenta, luego se procederá a marcado de la plantación por un tractor y rejón a 5,4 x 5,4 (350 árboles/ha) y se abonará con abono orgánico a razón de 80 t de estiércol de ovino. Una vez realizados los trabajos anteriores se procederá al marcado de los hoyos mediante un pase cruzado de tractor con su diente trazador, como la plantación va a ser de tipo normal la profundidad de los hoyos será de menos de 2 m (de 60 cm de diámetro y 150 cm de profundidad).

La plantación se realizará con la especie Interamericana «Clon Beaupre», procedente de vivero, con una densidad de 286 a 400 plantas por hectárea, dejando una banda de al menos 4 metros en los límites de propiedades vecinas.

TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

Solicitud de inicio de procedimiento.— Con fecha 1 de agosto de 2025 se recibe, a través del Servicio de Industria, Comercio y Economía de León, la documentación relativa a la solicitud de autorización A.E. nombrada «Villaornate», n.º 777, una vez realizado por el órgano sustantivo el trámite de información pública, a fin de proseguir con la tramitación administrativa correspondiente.

Información pública.— En cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental fueron sometidos al trámite de información pública por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 235, de fecha 3 de diciembre de 2024, no siendo presentadas alegaciones en dicho trámite.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.— Se realizó consulta sobre la documentación técnica sometida a información pública a las Administraciones públicas y personas interesadas siguientes:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	INFORME
Confederación Hidrográfica del Duero	X
Diputación Provincial de León	
Subdelegación del Gobierno	
Ayuntamiento de Villaornate y Castro	
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León	

<i>ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>INFORME</i>
Cámara Oficial de Comercio e Industria de León	
Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. Área de Gestión Forestal	X
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de León	X
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León. Secciones de Urbanismo y Carreteras.	
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural de León	X
Sección de Protección Ciudadana. Delegación Territorial de León	X
Ecologistas en Acción	

Los informes recibidos durante la tramitación ambiental han sido tenidos en cuenta para la redacción de esta declaración de impacto ambiental, destacando los referidos a:

Afección a las aguas.— Con fecha 3 de febrero de 2025 la Confederación Hidrográfica del Duero emite informe desfavorable a la extracción de áridos dentro de la zona de flujo preferente de los cauces. Posteriormente, el 19 de marzo de 2025, el organismo de cuenca emite nuevo informe después de revisar escrito presentado por el promotor, indicando que «...este Organismo de cuenca considera aceptables las actuaciones, dado que el titular o promotor conoce el riesgo al que están sometidas, y se compromete tanto a realizar las actuaciones fuera de la zona policía como a realizarlas respetando y cumpliendo con las limitaciones establecidas en los artículos 9 bis. Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural y 14 bis. Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (los cuales se transcriben íntegramente en el anexo 1)».

Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.— Consta en el expediente informe del Servicio del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, de 9 de octubre de 2025, en el que concluye que, una vez analizadas y valoradas las actuaciones previstas se comprueba que no existe coincidencia con espacios naturales protegidos, planes de especies protegidas, zonas húmedas interés especial, árboles notables, montes protectores, vías pecuarias, zonas naturales de esparcimiento, otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras, propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, propuestas de microrreservas de flora, ni flora protegida. El proyecto presenta proximidad territorial con la ZEC-ES4130079 «Riberas del río Esla y afluentes» y coincidencia con el monte de utilidad pública N.º 958 «Riberas del río Esla».

Afección al patrimonio cultural y arqueológico.— Consta en el expediente Informe del Delegado Territorial, de 9 de junio de 2026, en el que informa favorablemente la estimación efectuada, en el sentido de considerar compatible la realización del proyecto con la conservación del patrimonio arqueológico y etnológico, sin establecer medidas correctoras.

Por todo lo expuesto, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2026, considerando adecuadamente tramitado el expediente, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, y de acuerdo con lo establecido en el Art. 41.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, formula la siguiente

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa favorablemente el estudio de impacto ambiental referenciado, a los solos efectos ambientales, siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias que se establecen a continuación, las medidas protectoras y correctoras del Proyecto, Plan de restauración y estudio de impacto ambiental, en cuanto sean compatibles con aquéllas, así como con otras de carácter general y sin perjuicio del cumplimiento de las Normas Urbanísticas vigentes u otras que puedan impedir o condicionar su realización.

1.– *Actividad evaluada.*– La presente declaración se refiere al del Proyecto de apertura de labores de extracción de áridos, en el término municipal de Villaornate y Castro, denominado «Villaornate», N.º 777, promovido por Graveras Valencia, S.A.

2.– *Zona afectada.*– El proyecto ocupa una superficie de 5,87 hectáreas, dentro de la parcela 5145 del polígono 930 del término municipal de Villaornate y Castro. La ubicación de la explotación queda definida por las coordenadas representadas en el apartado 2.1. Situación geográfica, apartado demarcación, del estudio de impacto ambiental del Proyecto sometido a estudio, de octubre de 2024.

3.– *Afección al medio natural.*– De acuerdo con el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), emitido al respecto por parte del órgano competente, en cumplimiento del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, una vez analizadas y estudiadas las actuaciones, se concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000, siempre y cuando se cumpla con las medidas propuestas, así como con el condicionado presente en esta declaración de impacto ambiental.

Estas conclusiones junto con las condiciones del citado informe constituyen el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

4.– *Autorizaciones.*– La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la exigencia de obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en las mismas por los distintos organismos o entidades competentes, en materia de aguas, carreteras, caminos vecinales, urbanismo y cualquier otra que resulte afectada por la ejecución de las obras proyectadas.

5.– *Medidas protectoras.*– Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado, son las siguientes, además de las contempladas en el Proyecto de Explotación y Estudio de Impacto Ambiental, en lo que no contradigan a esta declaración de impacto ambiental:

- a) Consideraciones previas.– Se excluirá del perímetro de explotación minera la superficie con vegetación arbolada en torno al ramal Este del río Esla ubicada al sur del perímetro de explotación planteado y se establecerá un retranqueo desde el vallado de la explotación a estas masas arboladas de mínimo 5 metros. Asimismo, se establecerá un retranqueo desde el vallado de la explotación al límite del monte de utilidad pública MUP-958 de mínimo 5 metros.

El replanteo del vallado que delimita la superficie de terreno afectado por este proyecto debe ser realizado en coordinación con los Agentes Medioambientales de la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Valencia de Don Juan. Con el fin de organizar y planificar dicha actuación, se contactará con dicha Oficina Comarcal con al menos 15 días de antelación.

Antes de iniciar las actuaciones de apeo del arbolado, se realizará una prospección para determinar la presencia de nidificación. En caso positivo, se informará a los Agentes Medioambientales de la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Valencia de Don Juan, los cuales indicarán el protocolo a seguir.

- b) Delimitación de la superficie de explotación, señalización y vallado.— Como medida de precaución y para evitar posibles accidentes a las personas, fauna y bienes en general, el promotor deberá señalizar el perímetro de la explotación e instalaciones de manera que se advierta del paso y/o posible caída accidental, así como instalar carteles indicadores legibles, pudiendo vallar independientemente aquellas zonas que presenten fuertes desniveles y que puedan generar un mayor riesgo. El vallado se podrá ir ampliando conforme avance la explotación y deberá mantenerse en buen estado.

En periodos inactivos, se dispondrá de un cierre u otra medida adecuada a tal fin, que impida la entrada de vehículos en la zona de explotación.

- c) Accesos.— Los caminos públicos principales y, en particular, el acceso a la explotación, deberán mantener la servidumbre de paso y se evitarán ocupaciones que dificulten su tránsito o funcionalidad. Los caminos utilizados deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, sobre todo debido al tránsito de vehículos de gran tonelaje procedentes de la explotación, por lo que, en caso necesario, será mejorado el firme y efectuada su conservación. Se respetarán los accesos a las fincas colindantes, caminos, desagües y demás infraestructuras agrarias.
- d) Protección de infraestructuras.— Para garantizar que los vehículos no arrastren materiales a la carretera, el promotor pondrá en práctica las medidas oportunas para evitarlo, tales como plataformas de lavado de ruedas y bajos de vehículos con recogida de aguas y del material sólido arrastrado.

No se circulará con maquinaria ni vehículos fuera de los caminos existentes, ni se utilizarán dichos terrenos como lugar para realizar acopios de materiales, parque de maquinaria o instalaciones auxiliares. Se deberá prestar especial atención para evitar daños en las áreas de bosque ribereño cercanas al proyecto y garantizar que no se afecte al MUP n.º 958.

La zona prevista de acceso de vehículos y camiones procedentes de la explotación a carreteras públicas estará debidamente señalizada, respetando las normas generales de obligado cumplimiento e indicaciones establecidas por el órgano gestor de la carretera.

Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de gasoductos y líneas de distribución eléctrica, así como sus zonas de servidumbre.

- e) Protección del suelo.— Los suelos, conforme vaya avanzando el proyecto, deberán retirarse de forma selectiva, reservando la capa de tierra vegetal, para su acopio y posterior utilización en la restauración. Los acopios de tierra vegetal se realizarán en pilas o cordones de reducida altura, no superior a 2 m, para evitar la compactación, situándose en zonas llanas de escasa pendiente para impedir el arrastre por escorrentía de los finos y sustancias nutrientes.

La tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las labores de restauración, protegiéndola en cualquier caso de su degradación o pérdida por erosión, mediante siembra y abonado, de manera que se mantenga su potencial vegetativo. Si el periodo de acopio de la tierra vegetal supera los 6 meses, se deberá realizar un volteo de los cordones para su aireación.

- f) Protección de las aguas.— Las actuaciones se realizarán fuera de la zona de policía y respetando y cumpliendo con las limitaciones establecidas en los artículos 9 bis. Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural y el artículo 14 bis. Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, del Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril; el Reglamento de la Administración Pública del Agua, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio; y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones. Además, en todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 metros en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre. Para cualquier actuación que pueda afectar a cauce o que esté situada dentro de la zona de policía, requerirá autorización administrativa previa por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, atendiendo a los artículos 6 y 77 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y a los artículos 9, 72, 78 y siguientes del Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, anteriormente citado.

Si fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, previamente, será preciso obtener del organismo de cuenca la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda, teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Según lo establecido en el Art. 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.

Se tomarán las medidas necesarias para que, durante todas las fases del proyecto, no haya ningún tipo de afección a arroyos y ríos por escorrentías. Se establecerá un sistema de control que garantice que no se producirán afecciones a la calidad de aguas subterráneas manteniendo un margen de seguridad con respecto al nivel de la capa freática. Debe asegurarse que la profundidad extractiva que se alcance en la explotación proyectada no suponga alteración en la calidad de las aguas, el caudal y el régimen hidrológico tanto del propio río, como de los ramales existentes.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas. Se tomarán las medidas necesarias para, durante el desarrollo de los trabajos, evitar el enturbiamiento de las aguas e impedir arrastres en caso de lluvias, impidiendo que se produzcan aportes de sólidos en suspensión a los cauces próximos.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, o cualquier otra sustancia que pueda deteriorar el estado de las aguas superficiales y/o subterráneas en la zona de explotación. Para ello se deberán instalar cubetas estancas que faciliten el almacenamiento temporal de estos potenciales contaminantes hasta su traslado a un centro de recogida autorizado. Se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo.

Para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda que el citado mantenimiento que se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

En el caso de que se alumbraran aguas subterráneas de forma accidental, se procederá a la restauración del terreno en el menor plazo posible, cumpliendo para ello los resguardos con respecto al nivel piezométrico establecidos en el artículo 27.2 del Plan hidrológico vigente.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento del Organismo de cuenca correspondiente, a la mayor brevedad posible.

- g) Protección de la fauna.— En el caso de detectarse la presencia de alguna especie de fauna protegida, se comunicará de inmediato al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, con el fin de que se puedan dictar las normas de actuación necesarias en función de la especie.
- h) Protección de la atmósfera.— Para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos periódicos y frecuentes, tanto en las pistas utilizadas de acceso o transporte como en la propia zona de explotación o restauración, siempre que las condiciones climatológicas y circunstancias del trabajo lo aconsejen, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin. El caudal de agua se ajustará a las características de los caminos donde se aplique, para evitar formación de barrizales o un posible arrastre hacia las zonas de drenaje.

Se limitará la velocidad de circulación máxima de los vehículos dentro de la explotación. Con carácter indicativo se propone no superar los 20 km/h, con el fin de que la maquinaria y vehículos no levanten gran cantidad de polvo a su paso.

La maquinaria presente en la explotación estará sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con el fin de minimizar la contaminación atmosférica producida por una deficiente combustión en los motores, evitar una excesiva producción de ruidos por mal funcionamiento de los equipos o parte de ellos y evitar vertidos contaminantes producidos por roturas o averías.

- i) Protección paisajística.— La orla vegetal existente en límite oeste de la explotación, colindante con la pista de acceso, se mantendrá para disminuir la visibilidad de esta y mejorar su integración paisajística.
- j) Contaminación acústica.— El nivel sonoro de la actividad en cualquiera de sus fases no deberá superar los límites establecidos en la normativa de aplicación. Se evitarán los trabajos nocturnos y se implementarán medidas de atenuación acústica, como la instalación de pantallas sonoras y el uso de aislantes en los motores.
- k) Gestión de residuos.— Se controlará de modo especial la gestión de aceites y residuos de maquinaria, evitando su manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación directa o inducida. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos dentro de la propia explotación o en sus anejos, salvo que se disponga de instalaciones autorizadas y destinadas a tal fin, que permitan evitar vertidos y garantizar una adecuada protección de los terrenos y de los recursos hídricos. Todos los residuos se entregarán a gestor autorizado. En caso de vertido accidental, deberá procederse a su retirada y entrega a gestor autorizado, junto con la porción de tierra afectada.

Se gestionarán adecuadamente todos los residuos generados o potenciales que puedan derivarse de las actuaciones de restauración. En todo momento se efectuará una adecuada gestión de los restos, residuos y basuras que conlleve su traslado a vertederos autorizados, eliminando los riesgos de contaminación de suelos y de las aguas tanto superficiales como subterráneas, así como su depósito en los terrenos próximos de forma intencionada o por traslado imprevisto debido al viento o a otros elementos.

- l) Prevención de incendios forestales.— Durante la ejecución del proyecto, se respetará la normativa sobre incendios forestales vigente en la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.
- m) Remodelación topográfica.— Se realizará la remodelación del terreno a medida que vaya avanzando la explotación, integrándose la superficie al relieve existente. En zonas donde se haya realizado paso de la maquinaria se efectuará un subsolado previo del terreno. Si fuera necesaria la utilización de material externo a la excavación para la restauración, estos materiales deberán presentar características hidrogeológicas similares a las del material extraído,

especialmente desde el punto de vista granulométrico y de composición química, de modo que se garantice que la restauración propuesta se aproxime lo más posible a las condiciones naturales del terreno, previo a la actividad extractiva. En el supuesto de emplear materiales naturales excavados (código LER 17 05 04), se atenderá a lo dispuesto en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

- n) Restauración vegetal.— Las labores de restauración se deberán desarrollar de forma paralela y acompasadamente con los trabajos de explotación, comenzándose de forma inmediata las mismas en las zonas en las que la explotación vaya concluyendo.

No se realizará aporte de abono orgánico en la plantación, ni en la siembra.

Con el fin de garantizar el establecimiento de la cubierta vegetal, se deberán realizar las debidas labores de mantenimiento, durante al menos tres años.

- o) Finalización.— Al término del proyecto deberán dismantelarse por completo las instalaciones que no sean utilizadas, vallas, cierres, etc., y retirarse todos los materiales sobrantes, garantizándose la integración de la cubierta vegetal necesaria como paso anterior a la recuperación del terreno para el uso previsto.
- p) Cese de actividad.— Si por cualquier causa cesara la actividad, ya sea de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León para su aprobación.

De acuerdo con lo establecido al respecto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, en el caso de cese de las labores por parte de la entidad explotadora ya sea por agotamiento del recurso, renuncia del título minero o cualquier otra causa, la autoridad minera competente no aceptará la renuncia ni autorizará la caducidad del título o el cese del laboreo en tanto no se haya procedido a ejecutar el plan de restauración que corresponda.

6.— *Programa de Vigilancia Ambiental.*— El promotor presentará ante el órgano sustantivo el programa de vigilancia ambiental incluyendo todos los aspectos derivados del condicionado de esta declaración de impacto ambiental.

Se registrará cartográficamente el cumplimiento de la restitución paulatina al final de cada período establecido para cada fase.

7.— *Comunicación de inicio de actividad.*— En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental el comienzo de la ejecución del proyecto y el final de las obras, así como el comienzo de la fase de explotación.

8.— *Informes periódicos.*— A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental.

9.— *Fianzas y garantías.*— Se exigirán garantías suficientes para el cumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauración, conforme a lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

10.— *Seguimiento y vigilancia.*— El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

Si del resultado de los controles establecidos se detectaran desviaciones medioambientales, el órgano sustantivo lo pondrá en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León a los efectos oportunos.

11.— *Protección del patrimonio cultural y arqueológico.*— Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento con la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

12.— *Coordinación ambiental.*— Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir de la aplicación o interpretación de las medidas protectoras establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

13.— *Modificaciones.*— Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudieran producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos, que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

14.— *Vigencia de la declaración de impacto ambiental.*— Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

15.— *Publicidad de la autorización del proyecto.*— Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

León, 2 de septiembre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO DIEGO PINEDO